



**EMM HOTELS & RESORTS
IB AGENT CONTRACT 2020-2021**

AGREEMENT BETWEEN

Company	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH 365
Representative	Ms. Nguyen Thi Thanh Nga - Director
Address	P108, tập thể Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Tel	84 4 38354899
Fax	
E-mail	info@365travel.asia

Hereafter called Party A

AND,

Company – VN	CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THIÊN MINH HÒA BÌNH
Company – ENG	THIEN MINH HOA BINH JOINT STOCK COMPANY
Representative:	Mrs. Ngo Thuy Ngan - Director of Sales & Marketing
Office address:	Level 11, 70 Ba Trieu, Hoan Kiem, Hanoi
License address	VN: Nhà Khách UBND Huyện Mai Châu, Tiểu khu 4, Thị Trấn Mai Châu, Huyện Mai Châu, Tỉnh Hòa Bình ENG: Guest House of Mai Chau People's Committee, Sub-area 4, Mai Chau Town, Mai Chau District, Hoa Binh Province
Tel:	(84 28) 6290 9720
Fax:	(84 28) 6290 9710
E-mail:	reservation@victoriahotels.asia

Hereafter called Party B,

The present Agreement starts from the date of agreement and is valid unless otherwise stated and replaced with another updated agreement or terminated by either party. Room rates, prices of other services and additional detailed rate information are provided in an appendix to this Agreement.

All prices are nett, inclusive of 5% Service Charge and 10% Government VAT.

Date: Tuesday, 25 February 2020

ĐIỀU KHOẢN HỢP ĐỒNG – TERMS & CONDITIONS

Managed by TMG Hospitality

Address: Level 11, 70 Ba Trieu, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam

Tel: (84 28) 6290 9720 Fax: (84 28) 6290 9710 - Web: www.emmhotels.com - E-mail: reservation@emmhotels.com





1. Giá trên chỉ áp dụng cho công ty lữ hành. - Contract Rates above are applied to Travel Agencies only

Tất cả các giá hợp đồng đều được niêm yết theo Việt Nam Đồng, đã bao gồm 10% thuế và 5% phí dịch vụ. Giá hợp đồng có thể thay đổi sau khi hợp đồng đã hết hiệu lực và/hoặc khi có bất kỳ thay đổi nào về thuế áp dụng được đưa ra bởi Nhà nước cũng như những điều chỉnh về phí dịch vụ.

All rates quoted are in Vietnam Dong, inclusive of 10% Government Tax and 5% service charge. Rates offered are subject to change after the agreement has expired and/or in the event of any alteration to applicable taxes altered by the Government and service charge amendments.

Giá phòng chỉ áp dụng cho các booking được thanh toán bởi công ty lữ hành. Trong trường hợp khách của công ty lữ hành trực tiếp thanh toán tiền phòng, mức giá ưu đãi theo hợp đồng này sẽ không được áp dụng cho những trường hợp này.

Room rates are applicable on the Travel Agent's account only. Should the guest be paying on his own account, regular published rates will be applied.

2. Nhận phòng/ trả phòng - Check-In / Check-Out:

Khách có thể nhận phòng từ 14.00. Nếu có yêu cầu nhận phòng trước 14.00 thì phải có đăng ký trước để đảm bảo phòng được nhận sớm. Yêu cầu nhận phòng sớm sẽ được tính phí tương đương 100% giá hợp đồng và nên được yêu cầu vào thời điểm đặt phòng.

Check-in time is from 14:00 hours. Rooms requiring check-in prior to 14:00 hours will require pre-registration to guarantee check-in. Pre-registration of rooms will be charged at 100% of the daily contract room rate and should be requested at time of reservation.

Trả phòng: vào lúc 12.00. Trong trường hợp trả phòng trễ nhất là 18.00, dựa trên tình trạng phòng hiện có tại thời điểm đó, 50% phí dựa trên giá hợp đồng sẽ được tính. Nếu trả phòng sau 18.00, tiền thuê phòng sẽ được tính theo giá thuê nguyên ngày.

Check-Out: is 12:00 hours. Late departures up to 18:00 hours are available, subject to availability, at 50% of the daily contract room rate. After 18:00 hours, the full day rate will be applicable.

Những trường hợp trả phòng sớm: Khách hoàn tất thủ tục nhận phòng đồng nghĩa với việc khách cam kết thanh toán toàn bộ tiền phòng cho các đêm đã đặt trước.

Early check-out (shortened stays): Once check-in formalities have been completed, guests will be charged accommodation for the full duration of the reserved stay.

3. Thủ tục đặt phòng - Booking Procedures:

Công ty cần phải gửi những yêu cầu dưới dạng văn bản khi đặt phòng, bao gồm thông tin chỉ rõ phương thức thanh toán trước khi khách đến. Giá công khai thông thường sẽ được tính trực tiếp cho khách trong trường hợp thiếu xác nhận bằng văn bản từ công ty. Xác nhận đặt phòng của khách sạn sẽ dựa trên tình trạng phòng hiện có ở thời điểm đặt phòng.

The company agrees to provide written orders for bookings including indication of payment method before guest's arrival. Published rates will be charged direct to the guest in absence of written confirmation from the company. Confirmation of guestrooms by the hotel is subject to availability at time of reservation.

Tất cả những thông tin đặt phòng vui lòng gửi về đến Đặt phòng Nhóm tại reservation@emmhotels.com hoặc cho mỗi khách sạn tại:

All reservations must be sent to Group Reservation at reservation@emmhotels.com or to each hotel at:

DETAILS	EMM HOTEL SAIGON	EMM HOTEL HOI AN	EMM HOTEL HUE
Telephone	+ 84 28 39362100	+84 235 6269999	+84 234 3828255
Fax	+ 84 28 38209629	+84 235 6269988	+ 84 234 3823204
E-mail	reservations.sgn@emmhotels.com	resa.hoian@emmhotels.com	resa.hue@emmhotels.com

Hủy đặt phòng, thay đổi đặt phòng, không nhận phòng và Trả phòng sớm, Khách sạn sẽ tính phí cho những trường hợp này như sau:

Cancellation, amendment, no-show and Early Checkout, The Hotel will charge for cancellations as follows:

FIT cancellation

Không thu phí Free cancellation	Trước 7 ngày More than 7 days
Thu 100% tiền phòng đêm đầu tiên 100% room charge of the first night	Trong vòng từ 3 đến 7 ngày Within 3 - 7 days
Thu 100% tiền phòng của đặt phòng 100% room charge of total nights	Trong vòng 2 ngày, gồm cả trường hợp không nhận phòng Within 2 day including no show

GIT cancellation (08 rooms or more)

Managed by TMG Hospitality

Address: Level 11, 70 Ba Trieu, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam

Tel: (84 28) 6290 9720 Fax: (84 28) 6290 9710 - Web: www.emmhotels.com - E-mail: reservation@emmhotels.com





Không thu phí No Charge	Trước 14 ngày More than 14 days
Thu 100% tiền phòng đêm đầu tiên 100% room charge of the first nights	Trong vòng từ 7 đến 14 ngày 7 – 14 days
Thu 100% tiền phòng của đặt phòng 100% room charge of total nights	Trong vòng 6 ngày, gồm cả trường hợp không nhận phòng Within 6 days

4. Thanh toán – Payment:

Yêu cầu thanh toán toàn bộ số tiền dịch vụ, trừ khi có thỏa thuận trả sau, hoặc dưới bất kì hình thức nào như bảo lãnh ngân hàng, đặt cọc bằng tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng hoặc những hình thức đảm bảo khác được Khách sạn chấp nhận.

Full payment is required as follows, unless credit facilities have been established, by means of a Bank Guarantee, Floating Deposit, Telegraphic Transfer or such other security acceptable to the Hotel.

<i>FIT booking:</i>	<i>Yêu cầu thanh toán toàn bộ chi phí chậm nhất là 03 ngày trước ngày nhận phòng</i> Full Payment by 03 days prior to arrival
---------------------	--

Thông tin tài khoản - Bank account information:

EMM HOTEL SAIGON	CN CT CPDL THIEN MINH HOA BINH tại TP.HCM Số tài khoản – Account no.: Số TK VND – VND Account number: 608704060089131 Số TK USD – USD Account number: 608840060001501 Ngân hàng – Bank: VIB (Chi nhánh Quận 1) Địa chỉ – Address: 87 đường Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM, VN Swift Code: VNIBVNVX
EMM HOTEL HOI AN	Tên tài khoản: CN Công ty CP Du Lịch Thiên Minh Hòa Bình tại Hội An Account name: CN Công ty CP Du Lịch Thiên Minh Hòa Bình tại Hội An Số tài khoản: 12910000176892(VND) Account No. : 12910000176892(VND) Ngân hàng: BIDV Hoàng Mai Hà Nội Bank : BIDV Hoàng Mai Hà Nội For USD transactions, use below info Account's name: EMM Hotel Hoi An Account No. : 0651370793855 (USD) Bank: Vietcombank – Branch Quang Nam Province. SWIFT CODE : BFTVVNVX065
EMM HOTEL HUE	Tên TK: CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH DONG DA Bank account: CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH DONG DA Số TK VND – VND Account number: 016 100 010 7223 Số TK USD – USD Account number: 016 137 010 7233 Swift code: BFPVVNVX016. Tên ngân hàng: Ngân hàng Vietcombank. – Chi Nhánh Huế Bank name: Vietcombank – Hue Branch

Một khoản tiền đặt cọc là một quy định bắt buộc áp dụng cho các yêu cầu đặt phòng cho khách đoàn từ 8 phòng trở lên:

A deposit is mandatory for all ad-hoc groups requesting 8 rooms and above as the following schedule:

- *Đặt cọc 50% số tiền phòng 30 ngày trước ngày nhận phòng.*
50% deposit of the total amount for reserved rooms 30 days prior to arrival
- *Số tiền còn lại sẽ được thanh toán 14 ngày trước ngày nhận phòng.*
The balance to be settled 14 days prior to arrival.
- *Trong những giai đoạn cao điểm, việc đặt cọc không hoàn lại 50% tiền phòng là yêu cầu bắt buộc để giữ phòng. Khách sạn EMM chỉ xác nhận yêu cầu đặt phòng khi đã nhận đủ số tiền cọc nói trên.*

Managed by TMG Hospitality

Address: Level 11, 70 Ba Trieu, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam

Tel: (84 28) 6290 9720 Fax: (84 28) 6290 9710 - Web: www.emmhotels.com - E-mail: reservation@emmhotels.com





In order to guarantee bookings during high occupancy periods, a 50% non-refundable deposit will be requested. EMM Hotel will confirm bookings once it receives the deposit.

5. Định nghĩa về nhóm và Các chính sách thỏa thuận về nhóm (lưu trú và ăn uống) – Group Size and group benefits policy (accommodation & meals)

- Khách sạn định nghĩa một “nhóm” với ít nhất 15 khách đi cùng nhau, ví dụ như: 07 phòng đôi cộng 01 phòng đơn.
The hotel defines a “group” as a minimum of 15 paying persons traveling together, for example: 07 paying double rooms plus 01 paying single room.
- Một nửa phòng miễn phí được dành cho trưởng đoàn dành cho mỗi nhóm 15 khách ở ít nhất 8 phòng đã trả toàn bộ chi phí (tối đa 2 phòng miễn phí cho một đoàn).
A half twin complimentary room is offered per stay for the tour leader's use only for every 15 full paying person staying in a minimum of 8 rooms at contract rate, otherwise specified. Maximum of 2 complimentary rooms.
- Một bữa ăn miễn phí dành riêng cho trưởng đoàn với mỗi 15 khách đã trả toàn bộ chi phí (tối đa 2 bữa ăn một lần ở, chưa tính đồ uống).
One complimentary meal is offered for the tour leader's use only for every 15 full paying guests at contract rate, otherwise specified. Maximum of 2 meals per stay, beverages not included.

NOTE: Chính sách trên không áp dụng đối với khách sạn EMM Saigon, các thỏa thuận riêng cho đoàn và nhóm khách sẽ được đàm phán theo từng trường hợp

Above policy is not applicable to EMM Hotel Saigon, where group size and group benefits will be negotiated case by case.

6. Tín dụng - credit:

Nếu tín dụng đã thông qua, Doanh nghiệp sẽ được yêu cầu thanh toán cho Khách sạn trong vòng 30 ngày kể từ ngày xuất hoá đơn. Nếu Doanh nghiệp không thực hiện việc thanh toán đúng như thời gian nêu trên, Khách sạn có quyền chấm dứt hiệu lực của cơ sở tín dụng này. Khách sạn cũng có quyền từ chối bất kỳ yêu cầu đặt dịch vụ mới dựa trên cơ sở tín dụng cho đến khi những khoản chưa thanh toán đã được giải quyết hết. Những hoá đơn chưa thanh toán quá thời hạn tín dụng cho phép sẽ phải chịu mức phạt trả chậm theo lãi suất 2.5% mỗi tháng.

If credit has been approved, The Company will be required to settle accounts due to The Hotel within 30 days of the invoice date. Should the Company fail to settle the accounts within the credit period, The Hotel reserves right to suspend the credit facility. The Hotel also reserves the right to refuse any new bookings on a credit basis until all outstanding accounts are settled. Invoices unpaid after the credit period will attract interest at 2.5% per month.

Bộ phận tín dụng của khách sạn sẽ cung cấp hạn mức tín dụng và các điều khoản theo một thỏa thuận riêng. Việc không tuân thủ các điều khoản tín dụng có thể dẫn đến việc khách sạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng này.

The Hotel's credit department will provide credit limit & terms under a separate cover. Failure to comply with credit terms may result in suspension of the Hotels's obligations of this agreement.

7. Ấn phẩm du lịch – Brochures:

Đại lý du lịch sẽ đăng thông tin khách sạn trong chương trình tour kèm theo những hình ảnh đã được khách sạn đồng ý trước đó. Khách sạn sẽ cung cấp cho công ty lữ hành hình ảnh, nội dung mô tả sản phẩm kèm theo logo của khách sạn, và cho phép công ty lữ hành sử dụng thông tin này để quảng cáo và bán sản phẩm khách sạn như là một phần của sản phẩm du lịch.

The Travel Agent will feature The Hotel in its tour program(s) and brochure(s) including a photograph of The Hotel when appropriate. The Hotel will provide the Client with such pictures, descriptive text and hotel logos to enable the Client to advertise market and sell accommodation at The Hotel as part of a package/Program.

Công ty lữ hành phải đảm bảo rằng các thông tin được sử dụng, hoặc được bên thứ ba sử dụng trong bất kỳ tài liệu hay chương trình tiếp thị là chính xác và cập nhật mới nhất được chấp thuận bởi các khách sạn trước khi công bố, và phải bồi thường cho khách sạn đối với các khiếu nại phát sinh từ đó.

The Client must ensure that the information included by it or on its behalf in any brochure or marketing material is accurate and updated as may be appropriate from time to time and approved by The Hotel prior to and shall indemnify The Hotel and EMM Hotels and Resorts Vietnam in respect of claims arising there from.

Công ty lữ hành phải tự chịu chi phí cung cấp cho các khách sạn thông tin chương trình du lịch, và một bản sao của bất kỳ tài liệu tiếp thị do mình sản xuất hoặc của bên thứ ba thay mặt bên này thực hiện những chương trình như vậy.

The Client shall at its own expense provide The Hotel with the Package/Program information and a copy of any brochure or marketing literature produced by it or on its behalf featuring The Hotel as soon as it is available.

8. Các trường hợp Bất Khả kháng – Force Majeure:

Không bên nào tham gia hợp đồng này phải chịu trách nhiệm khi những thỏa thuận trên không thể thực hiện do tác động trực tiếp hoặc gián tiếp của chiến tranh, tình trạng chính phủ thay đổi, đình công, bạo động hay bất kỳ trường hợp bất khả kháng nào khác, nằm ngoài tầm kiểm soát của cả hai bên.

Neither party will be held responsible for failure to execute obligations specified herein directly or indirectly occasioned by or through or in consequence of war, change of statutes of the government, strikes, riots and acts of God or conditions beyond the control of either party.

Nếu Khách sạn không thể hoạt động một phần hay hoàn toàn do hỏa hoạn, bão, lũ, động đất, chiến tranh, các vụ nổ, bom phá hoại, bạo động dân sự, nổi loạn, quấy rối hoặc bất ổn chính trị, hay bất cứ trường hợp nào khác, hay những điều kiện bất khả

Managed by TMG Hospitality

Address: Level 11, 70 Ba Trieu, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam

Tel: (84 28) 6290 9720 Fax: (84 28) 6290 9710 - Web: www.emmhotels.com - E-mail: reservation@emmhotels.com





kháng khác ngoài tầm kiểm soát, do bất kỳ thay đổi nào về thành phần sở hữu (hoặc trong trường hợp của một Doanh nghiệp) quyền sở hữu Doanh nghiệp.

If the Hotel cannot operate properly or at all, due to fire, storm, typhoon, earthquake, war, explosion, bombing, civil commotion, riot, disturbance or political unrest. Or any other circumstance(s), event(s), or other force major condition(s) beyond its control. Upon any change in the composition or (in the case of a company) ownership of the Company.

9. Điều chỉnh và huỷ bỏ - Amendment & Termination:

Những điều chỉnh trên thoả thuận này chỉ có giá trị khi được thể hiện dưới dạng văn bản và được ký kết bởi đại diện từ cả hai phía Khách sạn và Doanh nghiệp. Trường hợp nếu có huỷ bỏ bất kỳ điều kiện hoặc điều khoản của thoả thuận này trong bất cứ tình huống đặc biệt nào không đồng nghĩa với việc huỷ bỏ những điều kiện hoặc điều khoản này trong những trường hợp trong tương lai. Bất cứ trường hợp huỷ bỏ điều kiện hoặc điều khoản nào phải được sự đồng ý của Khách sạn.

Amendments to this agreement shall only be valid if made in writing and signed by representatives from both The Hotel and the Company. The waiver of any terms of this agreement on one particular occasion shall not be deemed as a waiver of such terms for any future occasions. Any such waivers are at the discretion of the Hotel.

Vào bất kỳ thời điểm nào, Khách sạn có quyền tuyệt đối trong việc đưa ra những thông báo dưới dạng văn bản cho phía Doanh nghiệp nhằm huỷ bỏ thoả thuận này đi kèm với những yêu cầu đặt phòng đang có và trong tương lai ngay khi xảy ra bất cứ điều nào trong những điều sau đây:

The hotel shall have the absolute right at any time by giving notice in writing to the Company to cancel this Agreement forthwith including current and future reservations on the occurrence of any of the following events:

Việc không tuân thủ những điều khoản giao dịch đã được thoả thuận: Nếu Doanh nghiệp có dấu hiệu phá sản hoặc thanh lý tài sản, dù bắt buộc hay tự nguyện (được hiểu là ngoài mục đích sáp nhập hoặc tái cấu trúc) hoặc hợp nhất với bên cho vay của Doanh nghiệp hoặc chịu tác động của bất kỳ hành động tương tự nào là kết quả của việc nợ nần, hoặc được sử dụng với lưu ý liên quan tới tình trạng phá sản hoặc tiến hành thanh lý, hoặc nếu việc thi hành được thực hiện dựa trên bất cứ tài sản nào của Doanh nghiệp. Giá hợp đồng và điều khoản giao dịch được liệt kê gồm những khoản sau sẽ được chấp nhận:

Non-compliance with agreed trading terms: If the Company enters into bankruptcy or liquidation whether compulsory or voluntarily (other than for the purposes of amalgamation or reconstruction) or compounds with its or their creditors or takes or suffers any similar action in consequence of debt or is served with notice of or relating to bankruptcy or liquidation proceedings or if execution is levied against any of the assets of the Company. Rates and trading terms as outlined are accepted:

Giá hợp đồng và những điều khoản điều kiện được đặt ra trong hợp đồng này sẽ có tác dụng khi cả phía Khách sạn và phía Doanh nghiệp đã ký và đóng dấu trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày hợp đồng này được phát hành.

Rates and terms of conditions set out in this contract will take effect when both the Hotel and the Company, sign and stamp, within thirty (30) days from the date this contract is issued.

Trong trường hợp việc ký kết xác nhận không thể được tiến hành, tất cả những yêu cầu đặt phòng trong cùng giai đoạn mà hợp đồng có hiệu lực sẽ bị từ chối, từ những yêu cầu đặt phòng ở giá thoả thuận dành cho doanh nghiệp, những lợi ích đi kèm, và những điều kiện đã được đưa ra trong hợp đồng này. Những yêu cầu đặt phòng này sẽ được tính giá theo Giá tốt nhất hiện có ở thời điểm đó.

Failure to sign acceptance, will deny ALL Bookings intended for stays during the same validity of this contract, from booking at contracted rates, benefits, and conditions as offered in this contract. Such bookings will be charged at our Best Available Rate applicable then.

Giá hợp đồng thoả thuận dành cho Doanh nghiệp sẽ dựa trên số lượng phòng lưu trú trong thực tế ở Khách sạn theo năm ký kết hợp đồng; việc đánh giá tình hình hoạt động theo quý cũng sẽ được tiến hành. Nếu số lượng phòng đêm lưu trú không được như mong đợi, Khách sạn được quyền điều chỉnh giá và thoả thuận lại giá cho năm ký kết hợp đồng đó.

Contracted room rates are productivity reliant for the contract year and will be subject to quarterly review. Should room nights materialized be below expectations, we reserve the right to make rate adjustments and re-negotiate the rates within that contract year.

<u>Agreed and accepted by:</u> Signature for: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH 365 Name & Position: Ms. Nguyen Thi Thanh Nga Director Date:	<u>Agreed and accepted by:</u> Signature for: THIEN MINH HOA BINH JOINT STOCK COMPANY Name & Position: Mrs. Ngo Thuy Ngan Director of Sales & Marketing Date: Tuesday, 25 February 2020
---	---

Managed by TMG Hospitality

Address: Level 11, 70 Ba Trieu, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam

Tel: (84 28) 6290 9720 Fax: (84 28) 6290 9710 - Web: www.emmhotels.com - E-mail: reservation@emmhotels.com





CONTACT DETAILS – EMM HOTELS & RESORT

SALES OFFICE	
HANOI HEAD OFFICE: Level 11, 70 Ba Trieu Street, Hanoi, Vietnam Tel: (84-24) 3 933 0318 Fax: (84-24) 3 933 0319 E-mail: sales@tmgroup.vn Website: www.emmhotels.com Director of Sales & Marketing: Mrs. Ngo Thuy Ngan	HO CHI MINH: Level 10, 157 Pasteur Street, District 3, HCMC, Vietnam Tel: (84-28) 6290 9720 Fax: (84-28) 6290 9710 E-mail: sales@tmgroup.vn

THE HOTELS	
EMM HOTEL SAIGON 157 Pasteur, Ho Chi Minh City, Vietnam Tel: (84-28) 3936 2100 Fax: (84-28) 3820 9629 E-mail: reservations.sgn@emmhotels.com General Manager: Ms. Chau Thi Y Khoa Reservation Manager: Ms. Tran Thi Thu Hien	EMM HOTEL HOI AN 187 Ly Thuong Kiet Street, Cam Pho Ward, Hoi An City, Quang Nam Province, Viet Nam Tel: (84 235) 6269999 Fax: (84 235) 6269988 E-mail: resa.hoian@emmhotels.com General Manager: Ms. Ngo Thi Kim Anh Reservation Manager: Mr. Nguyen Van Phuc
EMM HOTEL HUE 15 Ly Thuong Kiet Street, Hue City, Thua Thien Hue Province, Viet Nam Tel: (84 234) 3828 255 Fax: (84 234) 3823 204 E-mail: resa.hue@emmhotels.com General Manager: Mr. Le Phuoc Khanh Reservation Manager: Mr. Nguyen Huu Thinh	

Managed by TMG Hospitality

Address: Level 11, 70 Ba Trieu, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam

Tel: (84 28) 6290 9720 Fax: (84 28) 6290 9710 - Web: www.emmhotels.com - E-mail: reservation@emmhotels.com

